

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2532 นาย อดุล จัน เทา
ย นางสาว สาคร แสงหาไชย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 230, มาตรา 232, มาตรา 234, มาตรา 236

ในการตรวจ อุทธรณ์ที่จำเลยยื่นต่อ ศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นอาจตรวจ ทั้งใน ข้อที่คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224-230 รวมตลอด ทั้งตรวจ อุทธรณ์-เพื่อปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์นั้นในเหตุอื่น ตาม มาตรา 230วรรคสอง และมาตรา 232 ด้วย. ศาลชั้นต้นตรวจ อุทธรณ์ของ จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 232 แล้วมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์ จำเลย อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้อุทธรณ์ไม่วางเงินและหาประกันมาวางเพื่อใช้ ค่าฤชา ธรรมเนียมและหนี้ตาม คำพิพากษาให้ส่งอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ ซึ่ง ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 บัญญัติว่า ให้ผู้อุทธรณ์นำค่าฤชา ธรรมเนียมและเงินที่ต้อง ชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อ ศาล เมื่อ จำเลยมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตาม บทกฎหมายดังกล่าวแต่ ไม่ปฏิบัติ ศาลอุทธรณ์จึง ถือว่าคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นชอบแล้ว จำเลยจะฎีกา โต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องนำเงินหรือหาประกันตาม บทกฎหมายดังกล่าวหา ได้ไม่ คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว.

ในการตรวจ อุตสาหกรรมที่จำเลยยื่นต่อ ศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นอาจตรวจ ทั้งใน ข้อที่คดีต้องห้ามอุตสาหกรรมในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224230 รวมตลอด ทั้งตรวจ อุตสาหกรรม-เพื่อปฏิเสธไม่ส่งอุตสาหกรรมนั้นในเหตุอื่น ตาม มาตรา 230วรรคสอง และมาตรา 232 ด้วย. ศาลชั้นต้นตรวจ อุตสาหกรรมของ จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 232 แล้วมีคำสั่งว่า อุตสาหกรรมของจำเลยต้องห้ามมิให้อุตสาหกรรมในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุตสาหกรรม จำเลย อุตสาหกรรมคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้อุตสาหกรรมไม่วางเงินและหาประกันมาวางเพื่อใช้ ค่าฤชา ธรรมเนียมและหนี้ตาม คำพิพากษาให้ส่งอุตสาหกรรมไปศาลอุตสาหกรรม ซึ่ง ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 บัญญัติว่า ให้ผู้อุตสาหกรรมนำค่าฤชา ธรรมเนียมและเงินที่ต้อง ชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อ ศาล เมื่อ จำเลยมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตาม บทกฎหมายดังกล่าวแต่ ไม่ปฏิบัติ ศาลอุตสาหกรรมจึง ถือว่าคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุตสาหกรรมคำสั่งนั้นชอบแล้ว จำเลยจะฎีกา ได้แย้งคัดค้านว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องนำเงินหรือหาประกันตาม บทกฎหมายดังกล่าวหา ได้ไม่ คำสั่งศาลอุตสาหกรรมชอบแล้ว.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ